

GDPR & EKOM

Guide & Cheat Sheet

For IT-Utvikler

Rask referanseguide for personvern og elektronisk kommunikasjon

Versjon 1.0 | Januar 2026

Basert på Personopplysningsloven og EKOM-loven

GDPR - General Data Protection Regulation

Hva er GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) er EUs forordning for personvern som ble innført i Norge gjennom Personopplysningsloven. Loven skal beskytte personers rettigheter når det gjelder behandling av personopplysninger.

Viktige begreper

- Personopplysninger: All informasjon som kan identifisere en person (navn, e-post, telefonnr, IP-adresse)
- Behandling: Alt man kan gjøre med personopplysninger (innhenting, lagring, endring, sletting)
- Behandlingsansvarlig: Den som bestemmer formålet og midlene for behandling
- Databehandler: Den som behandler opplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige
- Databehandlingsavtale: Avtale mellom behandlingsansvarlig og databehandler

Hva loven betyr i praksis for IT-utvikler

Som IT-utvikler må du implementere personvern i alle utviklingsprosesser (Privacy by Design og Privacy by Default). Dette betyr at personopplysninger skal beskyttes fra starten av utviklingsløpet, ikke som en ettertanke.

Du må sikre at kode og applikasjoner håndterer personopplysninger på en sikker måte. Dette inkluderer kryptering av data både i hvile og under overføring, samt sikker lagring av sensitive data.

Ved utvikling av nye systemer må du dokumentere behandlingsaktiviteter og gjennomføre personkonsekvensanalyser (DPIA) når det er påkrevd. Sørg for at systemet har funksjonalitet for innsyn, retting og sletting.

Konsekvenser ved brudd

- Bøter på opptil 4% av global omsetning eller 20 millioner EUR
- Omdømmetap og tillitsbrudd
- Plikt til å melde brudd til Datatilsynet innen 72 timer
- Erstatningsansvar overfor registrerte

EKOM-loven - Elektronisk kommunikasjon

Hva er EKOM-loven?

Lov om elektronisk kommunikasjon (EKOM-loven) regulerer elektroniske kommunikasjonstjenester som e-post, SMS, nettsamfunn og andre elektroniske meldingstjenester. Loven skal sikre personvernet i elektronisk kommunikasjon.

Viktige begreper

- Elektronisk kommunikasjonstjeneste: Tjenester som e-post, SMS, chat, sosiale medier
- Kommunikasjonsinnhold: Innholdet i meldinger som sendes via elektroniske tjenester
- Metadata: Informasjon om kommunikasjon (hvem, når, hvor)
- Lagringsplikt: Plikt til å lagre kommunikasjonsdata
- Slettingsplikt: Plikt til å slette kommunikasjonsdata etter visse tidsfrister

Hva loven betyr i praksis for IT-utvikler

Som IT-utvikler må du sikre at applikasjoner som håndterer elektronisk kommunikasjon følger EKOM-loven. Dette inkluderer å implementere funksjonalitet for sletting av kommunikasjonsdata etter gitte frister.

Du skal sikre at kommunikasjonsinnhold og metadata lagres separat og at tilganger er begrenset. Ved utvikling av meldingssystemer må du implementere sikre metoder for kryptering og autentisering.

Ved integrasjon mot kommunikasjonstjenester må du sikre at personvernet er ivaretatt. Dette inkluderer å dokumentere hvilke data som behandles og sikre at slettingsplikten overholdes.

Konsekvenser ved brudd

- Bøter på opptil 5% av global omsetning
- Bøter på opptil 10 millioner EUR
- Tilsyn og kontroll fra Nkom
- Omdømmeskade

Hurtigreferanse

Viktige lenker

- Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no
- Nkom: https://nkom.no
- Lovdata - Personopplysningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
- Lovdata - EKOM-loven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2024-12-13-76

Melde pliktige hendelser

- Personopplysningsbrudd til Datatilsynet: Innmelding innen 72 timer
- Sikkerhetsbrudd til Nkom: Ved alvorlige hendelser

Husk alltid

- Dokumenter alle behandlingsaktiviteter
- Inngå databehandlingsavtaler med alle underleverandører
- Slett personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige
- Sørg for sikker lagring og overføring av data
- Ha rutiner for innsynsbegjæringer og sletting